

Урок 5. Обжалование решений призывных комиссий

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Досудебка и суд по решениям призывных комиссий.

Урок 5. Обжалование решений призывных комиссий Цель урока: дать юристу чёткий пошаговый алгоритм, как обжаловать решения призывных комиссий — от момента получения решения до итоговой победы в суде.

1. Почему важно уметь обжаловать решения комиссий

Решения призывных комиссий — это один из самых спорных элементов всей системы мобилизации. Формально комиссия действует «по закону», но на практике:

- решения принимаются формально, без анализа документов;
- призывников часто даже не приглашают на заседание;
- медицинские документы игнорируются;
- копии решений людям не выдают, чтобы «не было повода жаловаться».

Здесь юрист нужен как воздух: только грамотное сопровождение позволяет не потерять шанс на отсрочку или освобождение.

1. Нормативная база

2. Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе»:

- ст. 28 — определяет состав комиссии (военком, врачи, представители администрации и т. д.).
- ст. 29 — регулирует виды решений (годен, не годен, отсрочка, мобилизация).
- ст. 35.2 — порядок заседаний комиссии (право участвовать, предоставлять документы, задавать вопросы).
- ст. 35.3 — порядок обжалования решений.

1. Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ):

- гл. 1 — основания оспаривания действий и решений органов власти.
- ст. 125 — форма и содержание административного искового заявления.

- ст. 85 — применение мер предварительной защиты (можно приостановить решение комиссии).

1. Конституция РФ:

- ст. 46 — право на судебную защиту.

1. Судебная практика:

- ВС РФ подтверждает, что решения комиссий часто незаконны.
- Примеры: студент получает образование впервые, отец троих детей, лицо с тяжёлым диагнозом по состоянию здоровья — все они выигрывали суды, если им помогал квалифицированный юрист.

1. Виды решений, которые чаще всего оспариваются

2. Отказ в предоставлении отсрочки (по обучению, семье, здоровью).

3. Признание годным при очевидных болезнях.

4. Решение о призыве вопреки закону.

5. Отказ в выдаче копии решения.

6. «Молчаливое бездействие» — не созывают комиссию, не рассматривают заявление.

7. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Фиксируем решение комиссии

- Юрист должен добиться получения копии решения комиссии.
- Если военкомат отказывает — подаём письменное требование (в 2 экземплярах, на одном ставим отметку о принятии).
- Если отказывают и дальше — фиксируем отказ актом, направляем жалобу в прокуратуру.

 Без копии решения суд может не принять иск.

- Можно истребовать решение комиссии в суде

Шаг 2. Анализ ситуации

- Смотрим: какие основания у клиента (обучение, здоровье, семья).
- Проверяем: есть ли подтверждающие документы.
- Формируем стратегию: досудебная жалоба или сразу суд.

Шаг 3. Досудебная жалоба

- Адресат: призывная комиссия субъекта РФ.
- Срок: 3 месяца со дня, когда стало известно о нарушении.
- Структура жалобы:
 1. Кому (название комиссии).
 2. От кого (ФИО, адрес).
 3. Суть: какое решение обжалуется.
 4. Нарушение: указание конкретной статьи.
 5. Требование: признать решение незаконным и предоставить отсрочку.

Пример формулировки:

«Прошу признать незаконным решение призывной комиссии [район/город] от 15.09.2025 № 12 об отказе в предоставлении отсрочки по обучению, так как в соответствии с (указываем норму закона) являюсь студентом очной магистратуры и получаю это образование впервые. Приложение: справка из вуза, приказ о зачислении».

Шаг 4. Судебное обжалование

- Если досудебка не помогла — идём в суд (районный по месту военкомата).
- Административный иск (гл. 12 КАС РФ).
- Требования:
 - признать решение незаконным,
 - обязать комиссию пересмотреть,
 - применить меры предварительной защиты.

 меры предварительной защиты — главный инструмент. Если их заявить, а суд удовлетворит ходатайство, клиента нельзя отправить в войска до вступления в силу решения суда.

Шаг 5. Ведение дела в суде

- Подготовить доказательства: справки, медзаключения, копии жалоб.
- Выступать активно: требовать опроса врачей, приглашения представителей вуза, опеки, привлекать независимую экспертизу.
 1. Примеры из практики

Пример 1. Студент магистратуры

Военкомат заявил: «второе высшее — отсрочка не положена». Юрист показал: магистратура — отдельная ступень (п.15 ст. 108 ФЗ-273). Суд отменил решение, клиент получил отсрочку.

Пример 2. Отец троих детей

Комиссия отказала в отсрочке, сказав, что «жена работает, семья справится». Юрист сослался на директиву Генерального Штаба РФ 315/2/3658, где чётко сказано: три ребёнка = отсрочка без условий. Суд обязал комиссию отменить решение.

Пример 3. Гипертония III степени

Врачи комиссии проигнорировали диагноз. Юрист приложил медкарты, выписки, экспертизу. Суд признал решение незаконным, присвоили категорию «В» — ограниченно годен к военной службе.

1. Ошибки юристов

2. Не требуют копию решения (без неё иск вернут).

3. Пропускают срок (3 месяца).

4. Путают адресата жалобы (надо именно в комиссию субъекта).

5. Не заявляют меры предварительной защиты.

6. Недооценивают важность доказательств — суд работает только с документами.

7. Финансовая сторона

- Консультация: от 20 тыс. ₽.
- Досудебная жалоба: 30–50 тыс. ₽.
- Иск + суд: 120–200 тыс. ₽.

 Для клиента цена не главная: он понимает, что речь идёт о его свободе или жизни.

Кратко по теме

- Решения призывных комиссий можно обжаловать (ФЗ-53, ст. 35.3; КАС РФ, гл. 12). ●
- Алгоритм: копия решения → досудебная жалоба → иск в суд.
- Срок — 3 месяца.
- Меры предварительной защиты = защита от призыва на время суда.
- Судебная практика в большинстве случаев поддерживает граждан, если юрист подготовил документы.